

מסורת הש"ס

א) ב"ב קט: (סנהדרין פג:), ב) נטעות הדפוס וכן במשנה למלא', א) נלקמן מד., ד) ס"א חס ב', ה) נבמדנר כה', ו) נכלאים פ"ד מ"ו', ז) נדברים כ', ח) נלקמן מד., ט) נלקמן מד.,

הגהות הב"ח

א) בבשנה כל אלו שומעין כ"ל ומיבת ואלו ממח: ב) רש"י ד"ה ואפילו וכו' מנזרפין הפ"ד ואח"כ מ"ה ולא חיללו וכו' שמחלל את הפירות: ג) ד"ה ולא וכו' כמיז ולא חק:

מוסף רש"י

שפטם אבי אמו. יתרו, דלעזר אזי פנחס לקח מבנות יתרו, דכתיב ואלעזר בן אהרן לקח לו מבנות פוטיאל לו לאשה ומפרש בלגדה פוטיאל זה יתרו שפטם עגלים לעבודת כוכבים (סנהדרין פג:). אחד הבונה ואחד הלוקח ואחד היורש וכן דרך התנאים בכל מקום דהיא דפשיטא ליה תנא ברישא ואותו השני שבה להשמיעט שהוא שיה לו הוא שונה אחריו (סוכה ב:).

משוח מלחמה פרק שמיני סוטה

שפיטפט. זילול וכבש אותו ולא יז חשבו: והלא שצטים מבזים אוסו. כדאמרינן באלו הן הנשרפין (סנהדרין דף פב:) לפיכך הולכך ליחסו שס פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן^א: **כרי פוטי**. מדלל כתיב פוטאל: **בתנ"י** **צית האולרות**. לאולר יין שמן ותבואה: ואחד הלוקח.

בית בנוי שהרי אללו הוא חדש.

ובגמרא מרבינן ליה מקרא: **חמשה אילני מאכל**. דבהכי הוי כרס^ב שמים כנגד שמים ואחת יואלה ונב:

כוה

ואפילו מה' מינין. מנזרפין: **ט**) **חיללו**. בשנת הרביעית לנטיעתו שחלל את הפירות צמעות כדרך מעשר שני ומעלה את המעות לירושלים ואוכלן כדכתיב (ויקרא יט) **קדש הלולים וגמרו קדש קדש ממעשר: ה"ג כל אלו שומעין דברי כהן מערכי מלחמה וחוזרין**. כמו שומעין דברי מערכי מלחמה של כהן כלומר שהכהן אומר להן: **סרק**. כגון ארויס ושקמים שאינן עץ פרי: **וסמחזיר גרושאו**. ואירסה אינו חוזר שאינה חדשה לו וקרא אאשה חדשה קפיד כדכתיב כי יקח איש אשה חדשה (דברים כד): **אלמנה**. ואירסה כהן גדול אינו חוזר בשצילה דאימנעוט מולל לקחה^א מדלל כתיב ולא לקח: **על מכוננו**. סמרו וננאלו צמדה ראשונה אינו חוזר דלאו חדש הוא הואיל ולא חידש להוסקיף עליו ואפילו אללו אינו חדש וגרע מהלוקח והיורש: **אף הכונה צית**

מונחין בארון וכן הוא אומר וַיִּשְׁלַח אוֹתָם מֹשֶׁה אֶלֶף לַמָּטָה לַצָּבָא אוֹתָם וְאֵת פִּינְחָם אוֹתָם אֵלֹו סִנְהֶדְרִין פִּינְחָם זֶה מִשׁוּחַ מַלְחָמָה וְכָלִי הַקּוֹדֵשׁ זֶה אֲרוֹן וְלוֹחוֹת שְׂבו וְחֻצּוֹצְרוֹת הַתְּרוּעָה אֵלֹו הַשּׁוֹפְרוֹת תִּנָּא לֹא לַחֲנֹם הַלֵּךְ פִּינְחָם לַמַּלְחָמָה אֵלֹא לִפְרַע דִּין אַבִּי אֲמֹו שְׁנֵאמַר וְהַמְדִּנִּים מִכְּרוּ אוֹתוֹ אֶל מִצָּרִים וְגו' לַמִּימְרָא דְּפִינְחָם מִיּוֹסֵף אֲתִי וְהָא כְּתִיב וְאֵלְעֶזֶר בֶּן אֹהֶרֶן לָקַח לוֹ מִבְּנוֹת פּוּטִיָּאל לוֹ לְאִשָּׁה^ב מֵאִי לֹאֹ דֹאֲתִי מִיתְּרוּ שְׁפִיטָם עֲגָלִים לַעֲבוּדַת כּוֹכָבִים לֹא מִיּוֹסֵף שְׁפִיטָפֹט בִּיצְרוּ וְהָלֹא שְׁבֻטִים מִבּוּזִין אוֹתוֹ רֵאִיתָם בֶּן פּוּטִי זֶה בֶּן שְׁפִיטָם אַבִּי אֲמֹו עֲגָלִים לַעֲבוּדַת כּוֹכָבִים יִהְיוּ נִשְׂיָא מִיִּשְׂרָאֵל אֵלֹא אִי אַבּוּה דַּאימִיָּה מִיּוֹסֵף אִימִיָּה דַּאימִיָּה מִיתְּרוּ וְאִי אִימִיָּה דַּאימִיָּה מִיּוֹסֵף אַבּוּה דַּאימִיָּה מִיתְּרוּ דִּיקָא נָמִי דְּכְתִיב מִבְּנוֹת פּוּטִיָּאל תְּרִי מִשְׁמַע שְׁמַע מִינָּה: **בתנ"י**⁴ וּדְבָרוֹ הַשּׁוֹטְרִים אֶל הָעָם לֵאמֹר מִי הָאִישׁ אֲשֶׁר בָּנָה בֵּית חֲדָשׁ וְלֹא חֲנָכוּ יֵלֶךְ וַיֵּשׁוּב לְבֵיתוֹ וְגו' אֶאָחד הַבּוֹנֶה בֵּית הַתֵּבֶן בֵּית הַבֶּקֶר בֵּית הָעֵצִים בֵּית הָאוּצְרוֹת אֶחד הַבּוֹנֶה וְאֶחד הַלּוֹקֵחַ וְאֶחד הַיּוֹרֵשׁ וְאֶחד שְׁנֵתָן לוֹ מִתְּנָה וּמִי הָאִישׁ אֲשֶׁר נָטַע כֶּרֶם וְלֹא חָלְלוֹ וְגו' אֶאָחד הַנוֹטֵעַ הַנוֹטֵעַ חֲמִשָּׁה אֵילָנִי מֵאֲכָל וְאִפִּילוּ מִחֲמִשַּׁת הַמִּינִין אֶחד הַנוֹטֵעַ וְאֶחד הַמְּבַרֵּךְ וְאֶחד הַמְּרַכִּיב מִתְּנָה וּמִי הָאִישׁ אֲשֶׁר אָרַשׁ אִשָּׁה וְגו' אֶאָחד הַמֵּאָרֵס אֵת הַבְּתוּלָה וְאֶחד הַמֵּאָרֵס אֵת הָאֵלְמָנָה אִפִּי' שׁוֹמֵרַת יָבָם וְאִפִּי' שְׁמַע שְׁמַת אַחִיו בַּמַּלְחָמָה חֹזֵר וּבֹא לוֹ כֹּל דִּאלו ^ה) וְאֵלֹו שׁוֹמְעִין דְּבָרֵי כֹהֵן מַעֲרֻכִי מַלְחָמָה וְחֹזְרִין וּמִסְפָּקִין מִיָּם וּמוֹזִין וּמִתְקַנִּין אֵת הַדְּרָכִים וְאֵלֹו שְׂאִינן חֹזְרִין הַבּוֹנֶה בֵּית שְׁעָר אַכְסֶדְרָה וּמִרְפֶּסֶת הַנוֹטֵעַ אַרְבַּע אֵילָנִי מֵאֲכָל וְחֲמִשָּׁה אֵילָנִי סָרַק הַמַּחְזִיר אֵת גְּרוּשְׁתּוֹ אֵלְמָנָה לְכַהֵן גְּדוֹל גְּרוּשָׁה וְחֻלּוּצָה לְכַהֵן הַדְּיוּט מִמְּזוֹרַת וְנִתְּינָה לְיִשְׂרָאֵל בֵּת יִשְׂרָאֵל לַמְּמוֹר וּלְנִתְּנִין לֹא הִיָּה חֹזֵר רַבִּי יְהוּדָה אֹמַר אֵף הַבּוֹנֶה בֵּית עַל מַכּוּנוֹ לֹא הִיָּה חֹזֵר ר' אֵלְעֶזֶר אֹמַר אֵף הַבּוֹנֶה בֵּית לְבִינִים בִּשְׂרוּן לֹא הִיָּה חֹזֵר ה"אלו שאין זזין ממקומן בנה בית וחנכו כרם וחללו הנושא את ארוסתו הכונס את יבמתו שנא' נקי יהיה לביתו שנה אחת לביתו זה ביתו יהיה זה כרמו ושמה את אשתו זו אשתו אשר לקח להביא את יבמתו ^א אין מספיקין ^ב (להם) מים ומוזן ואין מתקנין את הדרכים: **גמ'** תנו רבנן ודבריו השוטרים יכול דברים של עצמן כשהוא אומר וַיִּסְפוּ הַשּׁוֹטְרִים הָרִי דְּבָרִים שֶׁל עֲצָמָן אֲמֹר הֵא מָה אֲנִי מַקִּיִּים וּדְבָרוֹ הַשּׁוֹטְרִים בְּדַבְּרֵי מִשׁוּחַ מַלְחָמָה הַכְּתוּב מַדְבֵּר הֵא כִּיצַד 'כֹּהֵן מַדְבֵּר וְשׁוֹטֵר מִשְׁמִיעַ תְּנִי חֲדָא כֹהֵן מַדְבֵּר וְשׁוֹטֵר מִשְׁמִיעַ וְתִנְיָא אִידֶךְ כֹהֵן מַדְבֵּר וְשׁוֹטֵר מִשְׁמִיעַ אֲמַר אַבִּיי הֵא כִּיצַד 'מוֹנַגֵּשׁ וְעַד וְדְבָרוֹ כֹהֵן מַדְבֵּר וְכֹהֵן מִשְׁמִיעַ מוֹדְבָרוֹ עַד וַיִּסְפוּ כֹהֵן מַדְבֵּר וְשׁוֹטֵר מִשְׁמִיעַ מוִיסְפוּ וְאֵילֶךְ שׁוֹטֵר מַדְבֵּר וְשׁוֹטֵר מִשְׁמִיעַ: מִי הָאִישׁ אֲשֶׁר בָּנָה בֵּית חֲדָשׁ כו': תנו רבנן אשר בנה אין לי אלא אשר בנה לקח וירש וניתן לו במתנה מנין ת"ל מי האיש אשר בנה בית אין לי אלא בית מנין לרבות בית התבן ובית הבקר ובית העצים ובית האוצרות ת"ל אשר בנה מכל מקום יכול שאני מרבה אף הבונה בית שער אכסדרה ומרפסת תלמוד לומר בית מה בית הראוי לדירה אף כל הראוי לדירה ר' אליעזר בן יעקב אומר בית כמשמעו לא חנק ולא חנכו לפרט לגולן לימא דלא כרבי יוסי הגלילי דאי ^א רבי יוסי הגלילי הא אמר ורך הלכב זה המתירא מעבירות

מג.

לבינים נשרון. מקום הוא ששמו שרון ואין הקרקע יפה ללבינים ולא הוי דבר קיימא^א שפעמיים כריך לחדשה בשבע שנים: **ואלו שאין זזין ממקומן**. דהנך דלעיל הולכין עד לספר ושס שומעין דברי כהן וחוזרין מן המערכה ללרך ישראל ואינם חוזרין לצמיהם אלא עוסקין

בסיפוק מים ומוזן להולכי מלחמה ואלו אין זזין ממקומן אפילו ללכת עד הספר ולשוב ע"פ כהן: **הכונה צית וחנכו**. ולא דר בו עדיין שנה: **וכן הנוטע כרם וחיללו**. ועדיין לא עברה שנה רביעית עליו שלימה: **נקי יהיה לניסו**. בשביל ציתו: **יהי**. רצוץ הוא. הוסיף לך הויה אחרת להיות כו: **גמ'** יכול דברים של עצמן. יכול שהדברים הללו שהם חומרים מי האיש אשר צנה וגו' של עצמן הן ולא היה כהן אומרן אלא השוטרים: **ס"ל ויספו השוטרים**. לדבר אל העם ואמרו מי האיש וגו'. ויספו משמע שדבר זה הם מוסיפים משלהם: **הרי דברים של עצמן אמור**. שהדבר זה לצדו הן מוסיפין על של כהן מדעד השמא גבי נטע וגבי אירס אשה לא כתיב ויספו והכא כתיב ויספו ש"מ עד הנה דברי כהן ואת זו הן מוסיפין: **הא מה אני מקיים ודברו השוטרים**. צננה ונטע ואירס: **דדברי משוח מלחמה הכסוז מדנ**. שהכהן אומר והשוטרים משמיעין אותן: **מונגש עד ודברו**. דהיינו שמע ישראל אתם קרינים וגו' עד להושיע אתכם: **מי האיש**. ריצוץ הוא דמנאי למיכתב מי אשר צנה. ומדלל כתיב אשר צית צנה דרוס ציה צנה מ"מ. והאי דכתיב צית למעוטי צית שער אכסדרה ומרפסת שהם עשויס לדריסת רגל ולא ראוים לדור צהס:

צית שער. צית כניסת שער החצר להסמופק שס שומר הפתח: **ולא חנכו**. מדלל כתיב חֵן הִי מִיעֻטָּא חֲנָכוּ לֹזֶה וְלֹא לְאֶחָד פֶּרַע לְגֹחַל צִית: כְּרִבִּי יוֹסִי הַגָּלִילִי. דמתני' ט: מעבירות

עין משפט

נר מצוה

ג א מיי פ"ו מהל' מלכים הל"ה סמוג עשין קכ: ד ב מיי שס הל"ו: ה ג מיי שס הל"ו: ד נמיי שס הל' טו: ו ה מיי שס הל"ה: ז ו מיי שס הל"ו: ח ז מיי שס הל"ח: ט ח מיי שס הל"י: י ט מיי שס הל"א: יא י ב מיי שס הל"ג: יב ל מיי שס הל' ה ו:

תורה אור השלם

1. וַיִּשְׁלַח אֹתָם מֹשֶׁה אֶלֶף לַמָּטָה לַצָּבָא אֹתָם וְאֵת פִּינְחָס בֶּן אֱלֶזָּר הַבֶּחֱן לַצָּבָא וְכָלִי הַקּוֹדֵשׁ הַתְּרוּעָה הַתְּצַצְרוֹת בְּיָדוֹ: 2. וְהַמְדִּנִּים מִכְּרוּ אוֹתוֹ אֶל מִצָּרִים לַעֲוִטִּיפֹר כָּרִים פְּרֻעָה שָׂר הַשְּׂפָחוֹת:

בראשית לו לו 3. וְאֵלְעֶזֶר בֶּן אֹהֶרֶן לָקַח לוֹ מִבְּנוֹת פּוּטִיָּאל לוֹ לְאִשָּׁה וְחָלְדָּ לוֹ אֵת פִּינְחָס אֶלֶּה רֵאשֵׁי אֲבוֹת הַלְוִיִּם לְמִשְׁפַּחָתָם:

שמות ו כה 4. וַדְּבָרֵי הַשְּׁטָרִים אֵל הָעָם לֵאמֹר מִי הָאִישׁ אֲשֶׁר בָּנָה בֵּית חֲדָשׁ וְלֹא חֲנָכוּ יֵלֶךְ וַיֵּשֶׁב לְבֵיתוֹ פֶּן יָמוּת בַּמַּלְחָמָה וְאִישׁ אֲחֵר יִתְּנָבָנָה: דברים כ ה 5. וּמִי הָאִישׁ אֲשֶׁר נָטַע כֶּרֶם וְלֹא חָלְלוֹ יֵלֶךְ וַיֵּשֶׁב לְבֵיתוֹ פֶּן יָמוּת בַּמַּלְחָמָה וְאִישׁ אֲחֵר יִתְּלָלָנָה:

דברים כ ו 6. וּמִי הָאִישׁ אֲשֶׁר אָרַשׁ אִשָּׁה וְלֹא לָקָחָהּ יֵלֶךְ וַיֵּשֶׁב לְבֵיתוֹ פֶּן יָמוּת בַּמַּלְחָמָה וְאִישׁ אֲחֵר יִקְחָנָה: דברים כ ז 7. כִּי יִקַּח אִישׁ אִשָּׁה חֲדָשָׁה לֹא יֵצֵא בִצְבָא וְלֹא יַעֲבֹר עִלְיָו לְכָל דְּבָר נָקִי יִיָּדָה לְבֵיתוֹ שָׁנָה אַחֵר וְשָׂמַח אֵת אִשְׁתּוֹ אֲשֶׁר לָקָח: דברים כד ה 8. וַיִּסְפוּ הַשְּׁטָרִים לְדָבָר אֵל הָעָם וְאָמְרוּ מִי הָאִישׁ הַקָּרָא וַךְ הַלִּכֵּב יֵלֶךְ וַיֵּשֶׁב לְבֵיתוֹ וְלֹא יָפֹס אֵת לִכְבּ אֶחָיו בְּלִכְבּוֹ: דברים כ ח